

第三，公安机关借助柳某提供的，公安机关尚未掌握且通过正常工作程序不能掌握的两名嫌疑人藏匿地点信息，结合技术侦查等手段，成功抓获了犯罪嫌疑人，柳某的协助行为对于抓捕犯罪嫌疑人具有实际作用。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》的规定，犯罪分子提供司法机关尚未掌握的其他案件犯罪嫌疑人的联络方式、藏匿地址的，属于协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人。但本案中柳某提供的犯罪分子藏匿地点不够具体，还尚未精确到“地址”，对于这种情况是否能够认定对抓捕具有实际作用，笔者认为，应结合具体案件，特别是具体抓捕过程，判断是否对其他犯罪嫌疑人的抓捕具有“实际作用”。本案经公安机关对具体侦破情况进行说明，因案件案发年代久远，公安机关经查询未能发现两名逃犯的行踪轨迹信息，但根据柳某提供的熊某、王某藏匿大致地点，通过技术手段对相关地点内与嫌疑人具有密切关系的人员进行排查、行踪伴随，发现嫌疑人踪迹，最终顺利抓获犯罪嫌疑人。柳某提供的嫌疑人藏匿地点信息，虽然并非具体到具体地址，而是属于一个地点范围，但现有证据足以证明公安机关借助柳某提供的，公安机关尚未掌握且通过正常工作程序不能掌握的两名嫌疑人藏匿地点信息，结合技术侦查等手段，成功抓获了犯罪嫌疑人，应当认定为对抓捕其他犯罪嫌疑人具有“实际作用”。综上，可以认定柳某具有重大立功情节。

编写人：北京市顺义区人民法院 张伊 傅一鸣

主动到案之初拒不供述犯罪事实的不构成自首

—— 林某等诈骗，掩饰、隐瞒犯罪所得，偷越国（边）境案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省宿迁市中级人民法院(2023)苏13刑终85号刑事裁定书

2. 案由：诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，偷越国（边）境罪

【基本案情】

2020年2月、3月，被告人林某搭建虚假游戏交易平台，并在网站设置搜索关键词，将虚假游戏交易平台出租给被告人罗某1、林某1等人用于实施电信网络诈骗犯罪。被告人罗某1等人以购买游戏账号为名诱骗被害人到虚假游戏交易平台交易，后以输入的收款银行账号错误导致交易款被冻结需要充值解冻等为名骗得被害人朱某东等人钱款合计279213元。

被告人林某2明知被告人林某等人实施电信网络诈骗犯罪，仍联络被告人詹某、罗某等人使用银行卡等为其收取、转移、取现诈骗所得款，参与实施的诈骗数额为人民币236963元。

被告人詹某、罗某2知被告人林某2等人实施电信网络诈骗犯罪，仍联络被告人张某双等人使用银行卡等为其收取、转移、取现诈骗所得款，参与实施的诈骗数额为人民币141473元。

另查明，公安机关在侦查过程中发现被告人罗某有犯罪嫌疑，遂电话通知其到公安机关接受调查，被告人罗某接到通知后主动到公安机关。公安机关先以证人身份对被告人罗某进行询问，其始终否认自己有犯罪事实，后公安机关

以犯罪嫌疑人身份对其进行讯问，其才如实供述自己的犯罪事实。

【案件焦点】

被告人罗某经公安机关电话通知主动到案，在到案之初未如实供述犯罪事实，之后在侦查阶段又如实供述的，能否认定为自首。如果不认定为自首，能否认定为坦白。

【法院裁判要旨】

江苏省宿迁市宿城区人民法院经审理认为：被告人林某等人的行为分别构成诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，偷越国(边)境罪。被告人林某2等人犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人林某、罗某等人能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。关于被告人罗某的辩护人提出的被告人罗某构成自首的意见和理由，根据公安机关出具的抓获经过、被告人罗某在公安机关的供述笔录等证据，被告人罗某虽然在接到公安机关电话通知后自愿前往公安机关，但在到案后面对公安民警的反复询问拒不供述犯罪事实，故不符合自动投案的认定条件，不应认定为自首，其之后又能够如实供述自己的罪行，构成坦白，可以对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条之规定，以诈骗罪判处被告人罗某有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币2万元，并对被告人林某等人分别判处刑罚。

一审宣判后，林某1等人提出上诉。江苏省宿迁市中级人民法院经审理同意一审法院的裁判意见，裁定：

准予林某1撤回上诉；驳回顾某上诉，维持原判。

【法官后语】

本案的争议焦点为，被告人罗某经公安机关电话通知自愿前往公安机关，在到案之初拒不承认犯罪事实，之后又能如实供述的，是否认定为自首。

一种

观点认为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，成立自首应当同时具备自动投案和如实供述自己的罪行两个要件。本案中，罗某在接到公安机关的电话通知后自愿到公安机关，应当认定为自动投案。罗某虽然在第一次接受询问时未如实供述犯罪事实，但之后又能如实供述，故仍应认定为如实供述自己的罪行。因此，罗某的行为符合自首的认定条件，应当认定为自首。另一种观点认为，自首认定中的自动投案和如实供述两个要件是有机统一的，不应割裂评价。本案中，罗某虽然在接到公安机关的电话通知后主动到公安机关，但是面对公安机关的反复询问拒不供述犯罪事实，这反映出其到公安机关的目的并不是主动将自己置于公安机关的控制之下，坦白罪行、接受处理，因此不构成自动投案，不应认定为自首，其之后能够如实供述犯罪事实，应当认定为坦白。本案采纳第二种观点，具体分析如下：

1. 罗某的行为不构成自首。自动投案一般是指犯罪嫌疑人在犯罪后、归案前，出于本人意志向司法机关或者其他有关单位和人员承认自己实施了犯罪，并自愿置于上述单位和人员的控制之下，等待法律制裁的行为。自动投案是客观行为和主观目的的结合，即客观上自愿、主动将自己置于司法机关的控制之下，主观上有坦白罪行、接受处理的意愿。司法实践中，有的犯罪嫌疑人到公安机关的目的是打探案情、了解同案犯的处理情况，甚至是误导侦查等；有的是接到公安机关的通知后基于畏惧、不确定罪行暴露程度等心理而选择前往。因此不能仅依据犯罪嫌疑人在客观上自行到达公安机关的工作场

所就认定其为 自动投案。犯罪嫌疑人到达公安机关后是否、何时、在何种情形下如实供述犯 罪事实，在很大程度上反映了其到案的主观目的，是认定是否构成自动投案的重要考量因素。本案中，罗某经公安机关电话通知主动到公安机关，在到案之初面对公安民警的反复询问拒不供述犯罪事实，反映出其主观上没有坦白罪行、接受处理的意愿，故其到案行为不构成自动投案，不应认定为自首。

2. 罗某的行为构成坦白。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款 的规定，犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行 的，可以从轻处罚……根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定，涉嫌

犯罪的人在立案、侦查和提起公诉阶段的身份为“犯罪嫌疑人”，在审判阶段的身份为“被告人”，在执行阶段的身份为“罪犯”。因此，根据“犯罪嫌疑人”这一身份的适用阶段，涉嫌犯罪的人只要在提起公诉前如实供述自己主要犯罪事实的，就可以认定为坦白，并不要求其在到案后第一时间就如实供述。本案中，罗某虽然在到案之初未如实供述自己的犯罪事实，但之后能够在侦查阶段如实供述，之后亦无翻供行为，故应当认定为坦白，可以按照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定对其从轻处罚。

编写人：江苏省宿迁市宿城区人民法院 彭严

行为人自动投案前，司法机关已掌握行为人 主要犯罪事实的“如实供述”时间界限认定

—— 巫某销售假冒注册商标的商品案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区柳州市中级人民法院(2023)桂02刑终231号刑事裁定书

2. 案由：销售假冒注册商标的商品罪

【基本案情】

被告人巫某多次在其位于某食品经营部门面内销售假冒注册商标的白酒。2021年1月8日，巫某将12瓶假冒“海之蓝”牌白酒以1620元的价格卖给向某军；同年1月20日，巫某将60瓶假冒“红花郎”牌15年份白酒以21000元的价格卖给王某民；同年1月30日，巫某将12瓶假冒“红花郎”牌10年份白酒以4020元的价格卖给谭某军。综上，巫某销售假冒注册商标的白酒金额共计

26640元。

2021年2月1日，巫某经公安机关电话通知后主动到案接受调查，公安人员从巫某的上述门面及仓库查获假冒“红花郎”“剑南春”“泸州老窖”“五粮液”“贵州茅台”等品牌白酒共计1081瓶，价值共计441091元。巫某到案后，在公安机关的首次讯问时未如实供述自己的犯罪事实，公安机关查获巫某销售的假冒白酒，掌握其主要犯罪事实后，巫某从第二次讯问起，如实供述自己的罪行。

【案件焦点】

在司法机关已掌握行为人主要犯罪事实的情况下，如何认定行为人投案后如实供述的时间节点问题。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院经审理认为：被告人巫某的行为构成销售假冒注册商标的商品罪。巫某已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。巫某到案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪，依法可以从轻处罚。巫某曾因实施侵犯知识产权违法行为，被行政处罚后再次实施侵犯知识产权行为构成犯罪，酌情从重处罚。巫某有犯罪前科，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百一十四条、第二十三条、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，作出如下判决：

一、被告人巫某犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10万元；

二、依法处置扣押在案的相关财物。

一审宣判后，巫某以其是主动到案配合调查，如实供述自己犯罪事实，依法应当构成自首等为由提出上诉。

广西壮族自治区柳州市中级人民法院经审理认为：巫某虽然系主动到案，

但其在投案后的首次讯问中未如实供述自己的犯罪事实，不构成自首。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，作出裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

司法实践中，行为人基于侥幸心理等原因，在自动投案后未及时供述犯罪事实，而是在后续刑事诉讼程序中才开始供述，如果行为人在司法机关掌握其主要犯罪事实之前主动供述的，认定为自首已有明确规定，但对于司法机关掌握其主要犯罪事实后投案，未在第一次讯问时如实供述的，而是在之后的诉讼阶段才如实供述，该情形是否成立自首情节并没有明确法律规定，存在一定的争议。

笔者认为，行为人投案前司法机关已掌握其主要犯罪事实的，行为人应在第一次讯问中如实供述才能成立自首，主要理由如下：

一、以第一次讯问如实供述自己罪行为时间节点，符合在司法机关掌握其罪行前主动交代的法律内涵

《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》规定，犯罪嫌疑人自动投案时虽然没有交代自己的主要犯罪事实，但在司法机关掌握其主要犯罪事实之前主动交代的，应认定为如实供述自己的罪行。审判实践中，在司法机关已掌握行为人主要犯罪事实的情况下，通常是以行为人投案后第一次接受讯问时，是否如实供述犯罪事实为时间节点，据此认定是否符合自首的“如实供述自己的罪行”条件。即便行为人如实供述后又翻供的，只要在一审判决前又能如实供述的，仍

然可以认定为自首。当然，对于行为人投案后未能在第一次讯问时如实供述的情形，应当结合行为人主动到案后是真心实意接受法律制裁，还是为了逃避法律的制裁来综合判断。比如行为人并非主观上故意虚假供述，而是因为客观原因，如在投案时情绪过于紧张，公安人员在讯问时没有针对性地提问，使得其在第一次供述时未能供述主要犯罪事实；或者行为人存

在多次犯罪，第一次供述时未能将全部犯罪事实讲完整，如果是真心悔罪，在第二次及之后的讯问中稳定供述犯罪事实，并作合理说明的，仍然可以认定为“如实供述自己的罪行”。但是行为人主动到案是为了逃避法律的制裁，避重就轻、隐瞒犯罪事实和虚构影响量刑情节，拒不如实供述，在司法机关提示或出示相关证据后才交代的，不能认定为“如实供述自己的罪行”。

二、以第一次讯问如实供述自己的罪行作为时间节点，符合自首的立法本意

行为人投案后不及时“如实供述”，缺乏认罪的主动性和自愿性，不符合自首立法本意。该规定的立法目的在于，行为人主动向司法机关供述未掌握罪行，既体现了行为人的悔罪态度，同时又能够有效地节约司法资源。而行为人在司法机关掌握证据后才交代的，并不能体现出其悔罪态度，案件侦破主要还是依靠公安机关的努力，亦未体现出节约司法资源的宗旨，故此种情形不能认定为自首。

本案中，巫某在公安机关的第二次讯问时，即在公安机关查获其销售假冒白酒的大部分赃物，已掌握其主要犯罪事实的情况下，才不得不如实供述罪行。巫某第一次讯问时未如实供述自己罪行，足以证明其主观上明显缺乏认罪悔罪的诚意，不符合主动接受法律处罚和有效节约司法办案资源的自首立法本意。因此，巫某的行为不符合成立自首“如实供述自己的罪行”的条件。

编写人：广西壮族自治区柳州市中级人民法院 黄其明 黄韦思滴

认定自首时对行为性质的辩解与翻供的区分

——黄某甲放火案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区钦州市中级人民法院(2023)桂07刑终186号刑事判决书

2. 案由：放火罪

【基本案情】

2023年4月9日16时许，被告人黄某甲因心理压抑，独自一人在住宅厨房喝酒。当天20时许，黄某甲喝完酒后回到其居住的房间，看到其前女友和女儿留在家里的衣服后感到难受、压抑，于是用打火机将衣服点燃。黄某甲没有采取灭火措施便外出离开现场，任由火势蔓延。直至4月10日凌晨1时许，黄某甲拨打报警电话，同时打电话告知其父亲黄某乙。黄某乙赶到现场后，欲进行救火，但被黄某甲阻止。民警接警后，到达现场后将黄某甲抓获。某区消防救援大队调派其他消防救援站出动1个灭火编队前往扑救，并通知某镇专职消防队前赴处置，消防救援人员于1时42分许控制火势，2时36分撤离现场。经勘查，本次火灾烧毁民房内家具、电器等物品一批，黄某甲住宅北面从东至西第一间房间床上竹席有两处烧灼黑色碳化痕迹；住宅北面从东至西第二间房间门框被烧焦碳化，房门被烧毁，房间地面遗落烧焦碳化的横梁、椽子、破碎的瓦片和砖块，屋顶已被烧毁，屋顶剩余两条被烧焦碳化的横梁；住宅北面从东至西第三间房间屋顶有一处破损口，黄某甲住宅周围均是民宅，且毗邻山林。

另认定，黄某甲因犯放火罪、寻衅滋事罪，被广东省东莞市第三人民法院

判处有期徒刑四年，于2019年8月29日刑满释放。

【案件焦点】

1. 黄某甲在一审庭审中的辩解是对行为性质的辩解还是翻供；2. 黄某甲是否构成自首情节。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院经审理认为：被告人黄某甲故意放火危害公共安全，尚未造成严重后果，其行为构成放火罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，指控成立。被告人黄某甲辩称其没有放火的故意，是属于失火，但从黄某甲的三次报警录音、民警出警执法记录仪录像、证人黄某乙及黄某丙的证言等证据来看，上述证据来源合法，内容客观、真实，能够相互印证，认为在案证据足以证实被告人黄某甲构成放火罪而非失火，对被告人的辩称不予采信。在本案中，被告人黄某甲曾因犯放火罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后在五年以内又犯放火罪，是累犯，应当从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百一十四条、第四十七条、第六十五条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条的规定，判决：被告人黄某甲犯放火罪，判处有期徒刑四年六个月。

一审宣判后，黄某甲提出上诉。

广西壮族自治区钦州市中级人民法院经审理认为：案发当晚黄某甲因心里压抑，独自一人在其住宅厨房喝酒，酒醉后回到其居住的房间，看到其前女友和女儿留在家里的衣服后感到心里难受、压抑，于是用打火机将衣服点燃。黄某甲没有采取灭火措施便外出离开现场，任由火势蔓延，直到次日凌晨1时许，黄某甲才拨打报警电话，同时打电话告知其父亲黄某乙。黄某乙赶到现场后，欲进行救火，但被黄某甲阻止。民警接警后，到达现场后将黄某甲抓获控制。当时黄某甲处于醉酒状态，次日，经讯问，黄某甲对其故意放火引起火灾的犯罪事实供认不讳。庭审中，虽然辩解被烧的房子是自己的家，没有理由去故意烧自己的房子，是喝酒喝醉了神志不清的情况下不小心点燃的，承认是故意放

火也是喝醉酒的原因，烧的是自己的房子自己的财产，没有损坏到他人的财产，应不构成违法犯罪。这是黄某甲对其行为性质的辩解，并不影响其构成自首的情节。一审法院没有认定黄某甲有自首情节不当，依法予以纠正。黄某甲曾因犯放火罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后在五年以内又犯放火罪，是累犯，依法应当从重处罚。黄某甲在二审期间得到了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。综合上诉人黄某甲的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，决定对上诉人黄某甲减轻处罚，并对量刑予以调整。据此，广西壮族自治区钦州市中级人民法院判决如下：

一、撤销广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院(2023)桂0702刑初306号刑事判决，即被告人黄某甲犯放火罪，判处有期徒刑四年六个月；

二、上诉人黄某甲犯放火罪，判处有期徒刑二年六个月。

【法官后语】

本案的争议焦点在于黄某甲在一审庭审中的辩解是对行为性质的辩解还是翻供以及黄某甲的行为是否构成自首的问题。

一、如何理解对行为性质的辩解

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十四条第一款的规定，人民法院、人民检察院和公安机关应当保障犯罪嫌疑人、被告人和其他诉讼参与人依法享有的辩护权和其他诉讼权利。被告人对行为性质的辩解，是依法行使辩护权的一种表现。在审判实践中，由于理解方向不同，对行为性质以及对法律的认识因人而异，被告人对行为性质的辩解，是被告人对犯罪行为的定性，即犯罪行为在法律上是否应当被认定为犯罪的辩解，无论被告人将其行为辩解为有罪还是无罪，此罪还是彼罪，正当防卫还是紧急避险，都是对行为性质的一种辩解。根据《最高人民法院关于被告人对行为性质的辩解是否影响自

首成立问题的批复》的规定，对行为性质的辩解不影响自首的成立。被告人对自身行为的辩解，本质是对法律适用方面的辩解，而不是对犯罪事实本身是否存在的辩解。所以在认定被告人的辩解是对行为性质的辩解时，必须以行为人已经“如实供述自己的罪行”为前提。

二、对行为性质的辩解与翻供的区分

翻供是指就犯罪构成的主要事实先前作了承认而后进行否认的行为。对行为性质的辩解，是被告人对犯罪行为在法律上是否构成犯罪的辩解，对行为性质提出辩解是否属于翻供，要从以下几个方面进行区分。

1. 在主要犯罪事实的供认上不同。主要犯罪事实是指犯罪事实中可以直接影响罪与非罪、重罪与轻罪或适用法定刑的事实。翻供是对已经作出的影响定罪量刑的主要犯罪事实予以否认，对不影响犯罪构成的次要事实先后作出的不同供述，不能认定为翻供。对行为性质的辩解，是在已经承认客观事实的基础上对自身行为的认定提出的不同观点，被告人对行为性质的辩解与如实供述并不冲突，如实供述是对自身行为的真实叙述，与对行为或事实性质的辩解并不矛盾。

2. 在主观心态的辩解上不同。犯罪主观要件事实是行为人对实施的危害行为及其危害结果所持的主观心理态度，是犯罪构成事实的重要因素，对于区分罪与非罪、一罪与数罪、轻罪与重罪都具有重要意义。翻供在否认之前已作出的有罪供述时，其认罪的主观心态也发生了变化，在认定时不足以认定具有悔罪表现。对行为性质的辩解与对主观心态的辩解是两个不同层次的问题。被告人行使辩解权，不仅仅是在行使刑事实体上的权利，更是在行使刑事诉讼上的权利。被告人对行为性质的辩解，可能只是对其行为存在不同理解，并不影响被告人是否有悔罪心态，故被告人是否行使辩解权不影响行为人的悔罪表现。

3. 在是否构成自首的结果上不同。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》的规定，犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。而被告人犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。被告人对行为性质的辩解不影响自首的成立。在构成自首的结果上，翻供与对行为性质的辩解有本质的区别。

三、结合本案具体分析

根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款中的规定，犯罪以后自动

投案，如实供述自己罪行的，是自首。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条中的规定，自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。本案中，黄某甲在犯罪行为尚未被司法机关发觉之前主动拨打报警电话，符合自动投案的情况。黄某甲到案后在讯问过程中对其故意放火引起火灾的犯罪事实供认不讳，但是庭审中辩解被烧的房子是自己的家，没有理由去故意烧自己的房子，是喝酒喝醉了神志不清的情况下不小心点燃的，承认是故意放火也是喝醉酒的原因，烧的是自己的房子自己的财产，没有损坏到他人的财产，应不构成违法犯罪。黄某甲的辩解，是在如实供述犯罪事实的前提下，在法律上是否应当认定为犯罪的辩解，是对行为性质的辩解，不应认定为在一审庭审中没有如实供述。黄某甲自动投案，到案后如实供述主要犯罪事实，符合自首的构成要件，应当认定为自首。

编写人：广西壮族自治区钦州市中级人民法院
赵丽娟

—— 张某等假冒注册商标、销售假冒注册商标的商品案

【案件基本信息】